



O Guia Definitivo do Fiscal de Contratos

Atribuições, limites e melhores práticas sob a ótica da Lei 14.133/21.

A Lei 14.133/21 não é apenas uma nova regra; é uma atualização do sistema operacional da gestão pública.

Lei 8.666 - O Sistema Antigo

Foco Primário: Conformidade rígida e combate à corrupção.

Dinâmica: Foco no procedimento licitatório; a fiscalização era frequentemente negligenciada.

Métrica de Sucesso: Não cometer erros processuais.

Lei 14.133 - O Novo Sistema

Foco Primário: Governança, planejamento e resultados.

Dinâmica: A fiscalização nasce na fase preparatória (Art. 18). O planejamento garante a viabilidade técnica.

Métrica de Sucesso: Entrega efetiva do serviço com eficácia e economicidade.

Neste novo cenário, o Fiscal deixa de ser um “carimbador de notas” para atuar como o principal agente de garantia de resultados da Administração.

A anatomia legal de um Fiscal: A lei exige critérios rigorosos para proteger a Administração e o servidor.

✓ Vínculo Institucional

Deve ser, preferencialmente, **servidor efetivo ou empregado público** dos quadros permanentes.

✓ Capacitação Obrigatória

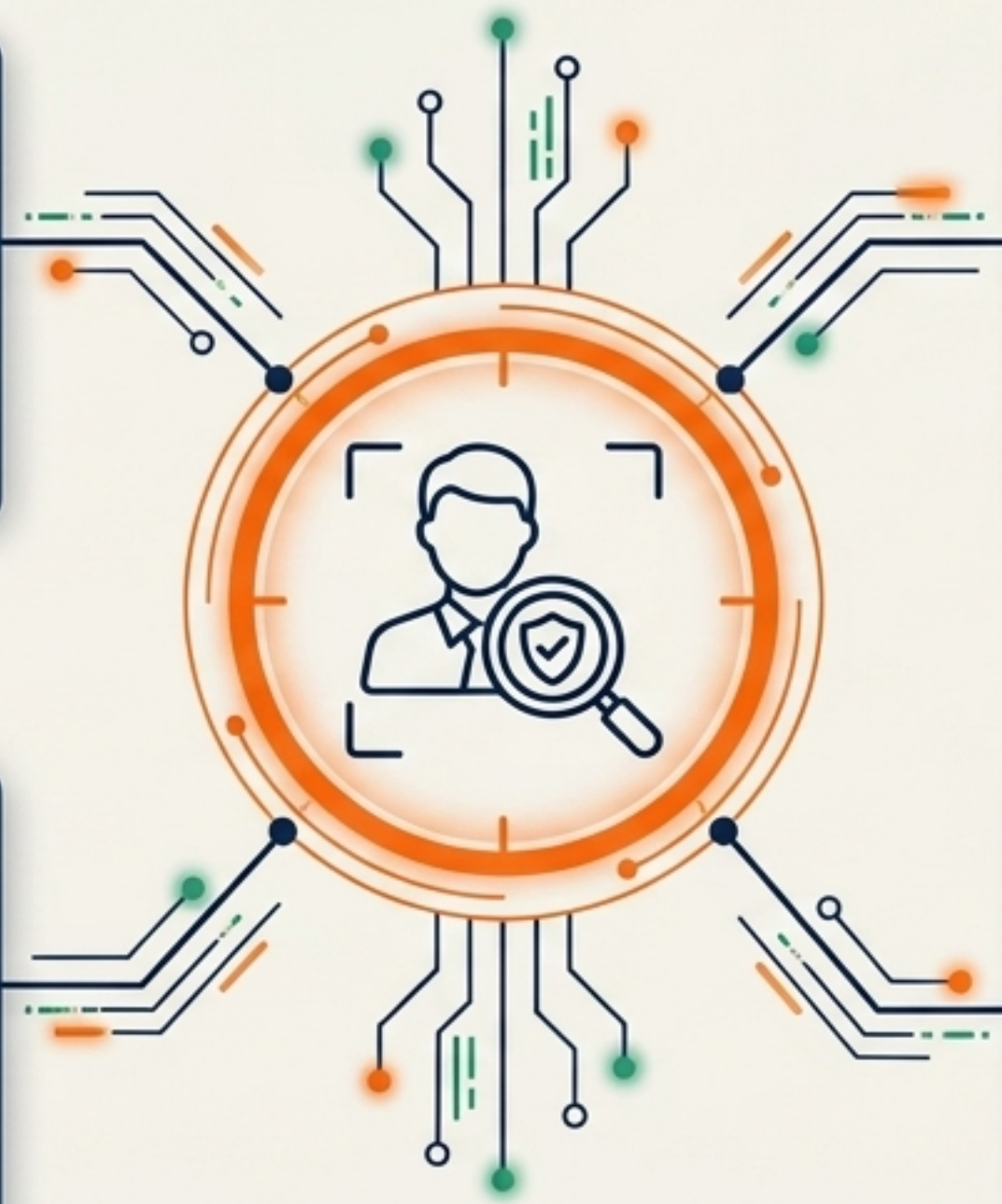
A Administração tem o **dever legal de capacitar o servidor**. O fiscal deve ter formação compatível com o objeto ou certificação atestada.

✓ Segregação de Funções

O servidor **não pode elaborar o edital**, conduzir o pregão e, simultaneamente, fiscalizar o contrato. Funções críticas de risco não se misturam.

✓ Impedimentos Legais

É expressamente **proibida a nomeação de fiscais com vínculo familiar** (até 3º grau), comercial ou econômico com a empresa contratada.



Matriz de Competências: Não há hierarquia, apenas uma divisão estratégica de responsabilidades.

Gestor do Contrato

(O Tomador de Decisão)

Papel

Representa a Administração. Tem visão global e estratégica.

Ação Diária

Analisa pedidos de reequilíbrio, prorrogação e instrui processos de penalidade.

Ponto Crítico

Emite o Recebimento Definitivo e finaliza o Documento de Encerramento (DEAD).

Thumbnail of a Documento de Encerramento (DEAD) form, showing fields for contract details, dates, and signatures.

Fiscal Técnico

(O Agente de Campo)

Papel

Avalia a execução física, quantidade e qualidade técnica.

Ação Diária

Compara a entrega com o Termo de Referência (TR). Exige correções diretamente do preposto.

Ponto Crítico

Emite o Recebimento Provisório. O atesto "à distância" é terminantemente proibido.

Fiscal Administrativo

(O Auditor de Conformidade)

Papel

Focado em serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra (Terceirização).

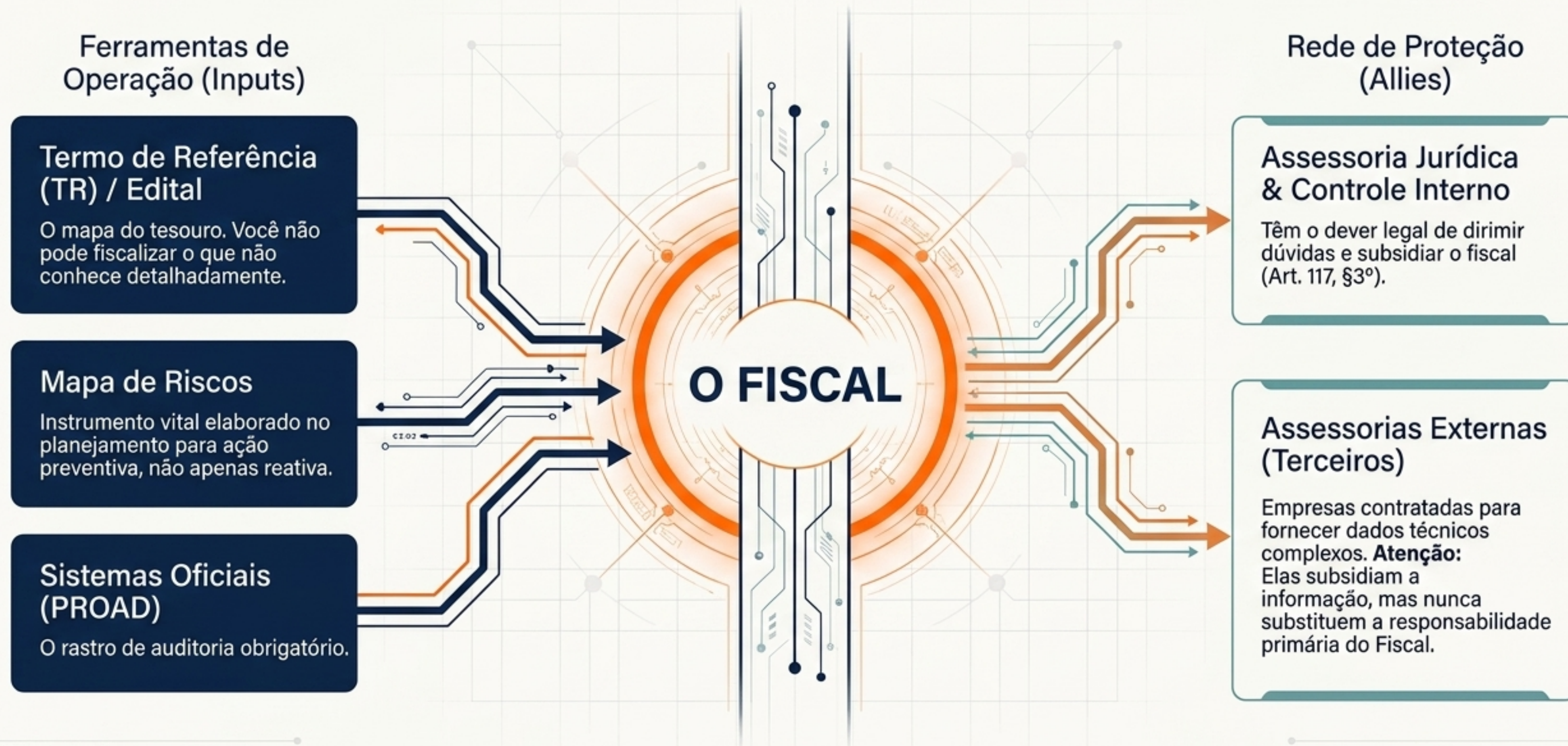
Ação Diária

Confere retenções previdenciárias, obrigações trabalhistas e fiscais.

Ponto Crítico

Mitiga o risco de responsabilização subsidiária do Estado.

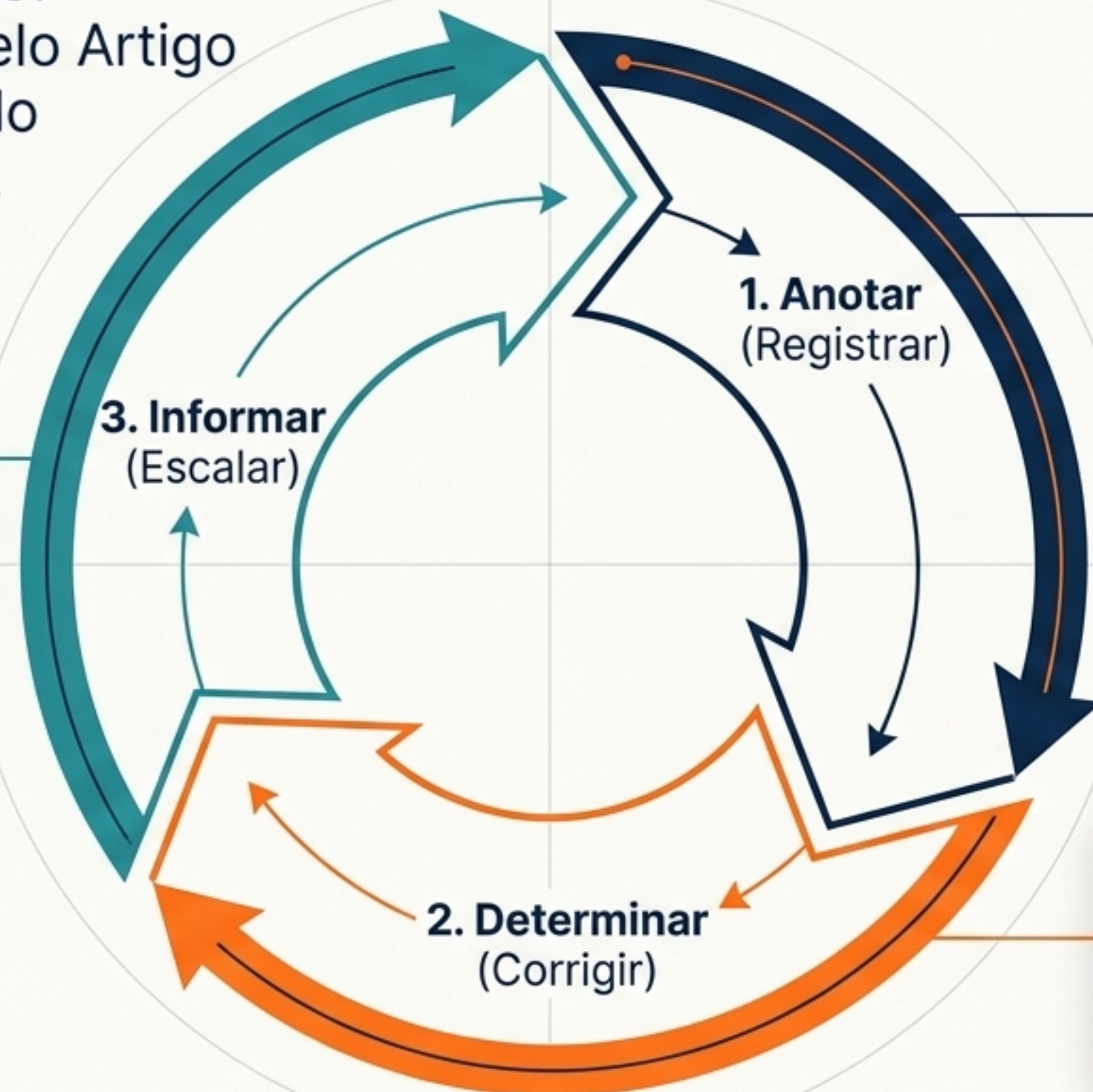
O Ecossistema de Apoio: O Fiscal opera no centro de uma rede de ferramentas e aliados institucionais.



O Motor da Fiscalização:

A rotina diária ditada pelo Artigo 117 se resume a um ciclo contínuo de três ações.

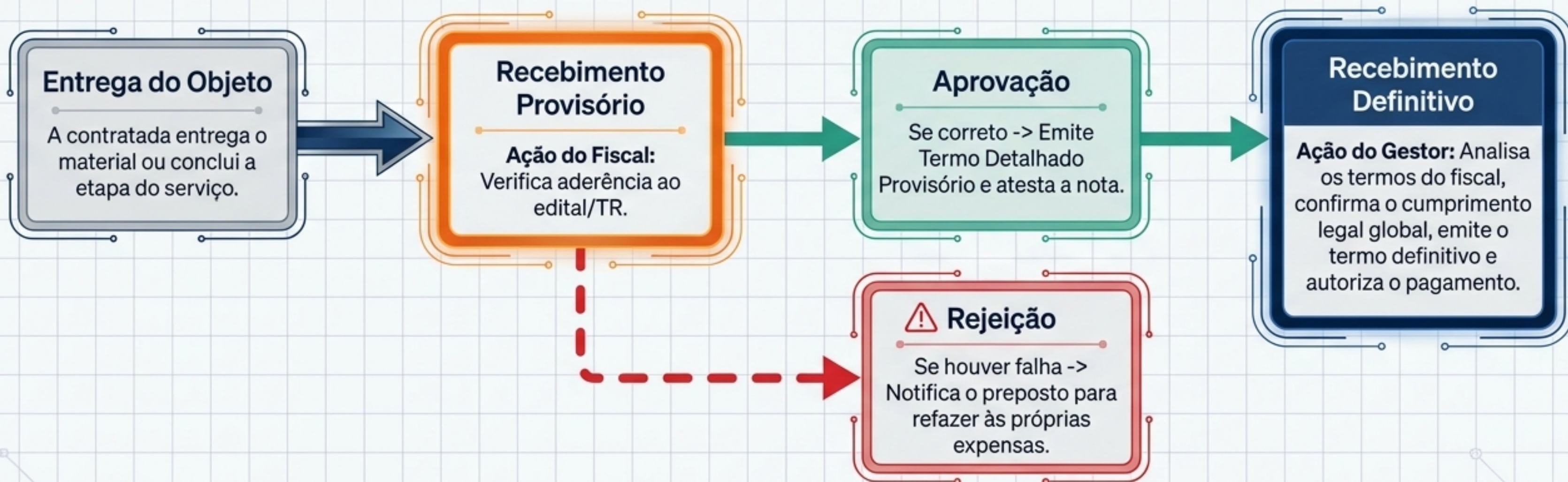
- Quando o problema exigir alteração de prazo, aditivo financeiro, ou aplicação de multa, o Fiscal deve reportar formal e formale tempestivamente aos superiores (Gestor).
- A omissão gera responsabilização.



- Manter livro ou sistema (ex: PROAD) atualizado.
- Registrar todas as ocorrências, falhas e atrasos.
- **Regra de ouro**: O que não está nos autos, não existe no mundo jurídico.

- Comunicar-se oficialmente com o Preposto da empresa contratada.
- Exigir a correção imediata de falhas e defeitos operacionais dentro da sua esfera de competência.

O Momento da Verdade: O fluxo legal de aceitação do objeto e autorização de pagamento.



O Alerta da Terceirização: Em contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, a vigilância é redobrada.



Na terceirização de serviços contínuos, a ineficiência do Fiscal Administrativo pode gerar **Responsabilidade Solidária/Subsidiária** da Administração Pública por dívidas trabalhistas da empresa.

Checklist de Verificação Obrigatória

☐	Pagamento de Salários:	Exigir comprovação via contracheques e recibos bancários.
☐	Encargos Sociais:	Fiscalizar rigorosamente o recolhimento de INSS e FGTS (retenção em Conta Vinculada, se aplicável).
☐	Normas de Segurança (SST):	Verificar o uso de EPIs e cumprimento de normas de segurança no ambiente de trabalho.
☐	Não-Subordinação:	O Fiscal aciona apenas o Preposto. Dar ordens diretas aos funcionários terceirizados gera vínculo empregatício irregular.

Síntese Operacional: As 5 regras de ouro para uma fiscalização eficiente e legalmente blindada.

1

Conheça o Código-Fonte



Leia o Termo de Referência antes de a execução começar. É impossível inspecionar o que não se compreende.

2

A Culpa Permanece



O Artigo 120 é claro: o acompanhamento do Fiscal não exclui nem reduz a responsabilidade objetiva da contratada por danos ou falhas.

3

Documentação é Defesa



O combinado não sai caro. Use exclusivamente os sistemas oficiais para cobranças, atestos e histórico. Sem registro processual, não há proteção.

4

Exija Segregação



Proteja-se. Se houver acúmulo indevido de funções (ex: Gestor e Pregoeiro ao mesmo tempo), reporte a incompatibilidade.

5

Atuação Preventiva



Use o Mapa de Riscos. A melhor fiscalização não é a que aplica mais multas, mas a que garante a entrega perfeita do serviço à sociedade.